Direito Constitucional

Aplicabilidade das Normas Constitucionais

EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

As normas que compõem a Constituição Federal e a sua capacidade de produzir efeitos, em outras palavras, como são efetivadas !

Entendimento dos Doutrinadores Mais Cobrados em Concursos Públicos

José Afonso da Silva	Maria Helena Diniz

GRAN FACULDADE PÓS-GRADUAÇÃO

#INTERNO

José Afonso da Silva

Eficácia Plena	Eficácia Contida	Eficácia Limitada

Normas de Eficácia Plena

São aquelas capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais, por si só, ou seja, sem a necessidade de regulamentação por outra norma integrativa infraconstitucional

Normas de Eficácia Plena - Aplicabilidade:

Direta	Imediata	Integral

Exemplos:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

José Afonso da Silva

Normas de Eficácia Contida

São aquelas passíveis de ser imediatamente exercidas, sem a necessidade de norma regulamentadora, todavia, poderão ser futuramente restringida, minorada, por uma legislação infraconstitucional!

Normas de Eficácia Contida - Aplicabilidade:

Direta	Imediata	possivelmente não integral

Exemplo:

Art. 5º, XIII é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Estatuto da OAB – Lei. 8.906/1994

Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:
I - capacidade civil;
II - diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada;
III - título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro;
IV - aprovação em Exame de Ordem;

José Affonso da Silva

Normas de Eficácia Limitada

São aquelas que, para produzir todos os seus efeitos, necessitam de norma infraconstitucional regulamentadora.

Aplicabilidade:

INDIRETA	MEDIATA	INTEGRAL

Normas de Eficácia Limitada, podendo ser:

De Princípio Institutivo	De Princípio Programático

Normas de Eficácia Limitada, podendo ser:

De Princípio Institutivo.

Também chamado de organizativos ou orgânicos, são aquelas em que o legislador constituinte traçadas por leis normas gerais de estruturação, para posteriormente o legislador ordinário, ou mesmo o Poder Executivo, efetivamente o estruturar por meio de normas infraconstitucionais.

Normas de Eficácia Limitada de Princípio Institutivo:

Art. 7º, XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; (Lei 10.001/2000)

Art. 37, VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Observação

Não é porque aparece na CF, a expressão na "...forma da lei" que necessariamente se trata de norma de Eficácia Limitada de Princípio Institutivo:

Art. 37º, § 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.

Normas de Eficácia Limitada, podendo ser:

De Princípio Programático.

Estabelecem programas, objetivos e metas para o Estado e que devem ser alcançadas por meio de políticas públicas a serem reguladas com o auxílio da legislação.

Normas de Eficácia Limitada de Princípio Programático:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

Art. 7º, IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

O programa Pé de Meia, instituído pela Lei nº 14.818/2024

Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 14.620/2023

O Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS

Maria Helena Diniz
Eficácia das Normas

Absoluta	**Plena**
Relativa Restringível	**Relativa Complementável**

Absoluta

- Também chamadas de supereficazes, são imutáveis, não podendo assim emendas.

Exemplos:

Art. 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.